

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย ปิยะพงษ์ ยศ แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 85

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ประกาศกระแสพระบรมราชโองการให้ใช้สัญญาว่าด้วยการเดิน รถไฟระหว่าง
พระราชอาณาจักรสยามกับกัณฑ์ตันไทรบุรีเปอร์ลิสและสหรัฐมลายู ลงวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2467 ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็น
กฎหมายเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วศาลรู้อเอง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา
27 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2483 มาตรา 16, 17 พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
มาตรา 4, 22, 38 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 308 พระราชบัญญัติควบคุมการส่ง
ออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2482 มาตรา 3 พระราช
บัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
มาตรา 4, 5, 7, 20, 24 พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 มาตรา 3 ประกาศกระแสพระบรม
ราชโองการให้ใช้สัญญาว่าด้วยการเดินรถไฟระหว่างพระราชอาณาจักรสยามกับ

กลิ่นตัน ไทบุรี เปอร์ลิส และสหรัลุมลาญขอให้รับพระพุทธรูปของกลางและคินหนังสือเดินทางของกลางแก่จำเลย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องจำกัดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มาตรา 5, 7, 20 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นบทหนัก ปรับ 5 เท่าของสินค้าเป็นเงิน 112,050 บาท คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 56,025 บาท รับพระพุทธรูปของกลางคินหนังสือเดินทางแก่จำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...มีปัญหาคัดกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าประกาศกระแสพระบรมราชโองการให้ใช้สัญญาว่าด้วยการเดินรถไฟระหว่างพระราชอาณาจักรสยามกับกลิ่นตัน ไทบุรี เปอร์ลิสและสหรัลุมลาญ มีข้อความว่า เมื่อพ้นกำหนด 10 ปีแล้ว ให้มีอายุต่อไปเป็นปี ๆ จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกถ้ามีการบอกเลิกเช่นนี้แล้ว ให้สัญญานี้สิ้นอายุเมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับจากวันที่ได้รับแจ้งความบอกเลิกนั้น โจทก์มิได้นำสืบว่าประกาศกระแสพระบรมราชโองการดังกล่าว

ยังใช้บังคับอยู่ และคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังมิได้บอกเลิก จำเลยย่อมไม่มีความผิด ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาล อุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริง มาว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจค้นพบพระพุทธรูปของกลางอยู่ในห้องนอนบนตู้รถไฟ ที่สถานีรถไฟร่วมปาดังเบซาร์ อันเป็นสถานีรถไฟร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย ซึ่งอยู่ใน เขตประเทศมาเลเซียซึ่งตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการในพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ให้ศาลของประเทศไทยมีอำนาจชำระคดี ได้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประกาศกระแสพระบรมราชโองการให้ใช้สัญญาว่าด้วยการ เติมน้ำมันระหว่างพระราชอาณาจักรสยามกับกัณฑ์ตันไทรบุรี เปอร์ลีส และสหรัฐ มลายู ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2467 เป็นพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณ์อาณัติสิทธิ ราช จึงมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วย่อมถือว่าเป็น ทราบทั่วกัน จึงเป็นข้อที่ศาลรับรู้ได้เอง มิใช่เป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความจะต้องนำเสนอ โฉงทักจึงหาต้องนำเสนอถึงความมีอยู่ของบทกฎหมายดังที่จำเลยฎีกามาแต่อย่างใด ศาลล่างทั้งสองพิพากษาคดีมาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ